

РЕШЕНИЕ

№ 2104 / 05.11. 2018г., гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Десети състав,
в публично заседание на двадесет и осми септември 2018г.,
в състав:

Административен съдия: Марияна Ширванян

при секретаря Христиана Тонева
като разглежда докладваното от съдия Марияна Ширванян
адм. дело №1987 по описа на съда за 2015г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК вр.чл.215 ал.1 ЗУТ.

Образувано е по жалба на Тодор Любенов Миланов, Георги Божидаров Балтаджиев, Атанас Асенов Чонков, Неделчо Тодоров Георгиев, Петър Асенов Чонков, Тодор Петков Тодоров, Димитър Сотиров Ставрев против решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. По Протокол № 40/30.03.2015г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, в частта за имот УПИ V-82, 19м.р., кв.29.

Жалбоподателите в жалбата, чрез процесуални представители в открито съдебно заседание и в писмени бележки молят решението на ОбС-Варна в обжалваните части да бъде обявено за нищожно, респективно да бъде отменено като незаконосъобразно и нецелесъобразно, както и да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответната страна– Общински съвет гр.Варна, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена, както и да бъдат присъдени направените по делото разноски.

Заинтересованата страна Асен Петров Чонков, чрез процесуалните си представители моли за отмяна на оспорения акт, в обжалваната част.

След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото и становищата на страните, административният съд приема за установено от фактическа страна следното:

Предмет на проверка в настоящото производство е решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ, писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр.

Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за П-245 „за озеленяване“, в частта за имот УПИ V-82, 19м.р., кв.29.

От представените нотариални актове № 178, том.ІІ, рег.№ 4990, дело № 275 от 2009г., № 31, том І, рег.№ 748, дело № 27 от 2013г., № 125, том 4, рег. № 9480, дело 512 от 2014г., № 113, том І, рег.№ 1220, дело № 87 от 2014г., № 126, том 4, рег.№ 9481, дело 513 от 2014г., № 23, том V, рег.№ 13839, дело 758 от 2009г., № 68, том ІІ, рег.№ 2587, н.д. № 205 от 2014г., на нотариус с район на действие съвпадащ с районна на РС се установява, че жалбоподателите са собственици и носители на вещни права за имот - ПИ с идентификатор 10135.2562.217, представляващ УПИ № 71 /по стар план/ и УПИ № ІІ – 217 /по новоодобрения план/ и имотът им граничи с УПИ V-82.

От твърдението на жалбоподателите, че с оспорения план се променя предназначението на съседния им имот и по арг. от чл.131, ал.1 вр. ал.2 от ЗУТ, жалбоподателите са заинтересовани лица по чл.131 ЗУТ.

С Решение № 0005/12.08.2005г. на кмета на Община Варна на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ, като към него е приложено положително становище на главния архитект на Община Варна и протокол №31/02-03.08.2005г. на ЕСУТ. В техническото задание на проекта, издадено от главния архитект на Община Варна, изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано с необходимостта от преструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественоекономическите условия - реституция на част от територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради, като е посочено, че планът обхваща територия, заключена между булевардите „Осми приморски полк“, „В.Левски“, „Княз Борис първи“ и ул.„Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара; указано е изрично, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия; да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба и е указано проектът да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устроятвените схеми и планове.

С договор от 25.11.2005г. е възложено срещу възнаграждение изработване на нов План за регулация и застрояване на жилищен комплекс „Чайка“/19м.р. и 20м.р./- гр.Варна, по предоставено от възложителя задание за проектиране.

С Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна е приет представеният вариант на ПРЗ на ж.к.„Чайка“/19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, с посочените забележки и предложения.

Община Варна на основание чл.128 ал.1 ЗУТ е съобщила, че е изработен ПУП-ПРЗ на 19-ти и 20-ти м.р., ж.к.„Чайка“, Варна във фаза окончателен проект, видно от ДВ – бр.4/15.01.13г..

От представената обяснителна записка на проекта – фаза окончателен проект с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на ЕСУТ се установява, че целите на проекта са преструктуриране на жилищния комплекс чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.



С Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на директора на РОСВ-Варна е прието да не се извършва екологична оценка на проекта.

С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна е приет коригирания в съответствие с решенията по Протокол № 8/07-08.03.2013г. ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна.

С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г. на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.

С Решение № 2106-14 по Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ. Решението е обнародвано в ДВ бр.35/15.05.2015г.

От заключението на съдебно-техническата експертиза, приета от съда и неоспорена от страните, се установява, че за имот УПИ V-82, кв.29 преди обжалвания ПРЗ са съществували следните предходни планове: 1./Кадастрален план КП 1936 за „Курортно предградие лозята“ и изработен върху тази кадастрална основа РП 1937г., одобрен със заповеди № 1680/1937г. /улична регулация/ и № 1681/1937г. /дворищна регулация/; Кадастрален план КП 1956 на „Крайбрежието“ и изработен върху тази кадастрална основа общ регулационен план ОРП 1959 за „Централната част и 3-ти градски район и крайбрежието от санаториума до лесопарка“ в обхват 17, 19 и 23 подрайони на гр.Варна, одобрен със заповед № 244/16.01.1959 на зам.министъра на Комитета по архитектура и благоустройство – КАБ.; Застроително-регулационен план ЗРП 1963 за 19 и 20 подрайони на ж.к. „Чайка“ гр.Варна, одобрен със заповед № 341/27.03.1963г. на зам.председателя на КАБ, наличен в архива на АГКК само по част „Регулация“.; кадастрален план КП 1982 за 19 и 20 м.р. на жк Чайка с отразени имоти с пл.№ 70 и пл.№ 71; частично изменение на действащия план ЧИРП 1983, одобрено със заповед № 169/14.09.1983 на изпълнителния комитет на общински народен съвет – ИК на ОБНС с отреждане за терен за производствена сграда на КИИП – Гражданстройпроект /НИСИ/ в ж.к. Чайка; частично изменение на регулационния план ЧИРП 1998, одобрено със заповед Р-104/09.06.1998г. на кмета на гр.Варна /скица 219/13.03.1998г./ за парцел „Спортен комплекс“ кв.26, 19м.р. на ж.к. Чайка.; частично изменение на застроителния и регулационен план ЧИЗРП 1999 за пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда в имот пл.№ 71 в кв.26 по плана на 19 мрн жк „Чайка“, одобрено със заповед Г-28/10.03.1999г. на кмета на община Варна.; частично изменение на регулационния план ЧИРП 2005, одобрено със заповед Р-8/26.05.2005г. на зам.кмета на гр.Варна за отреждане на парцели за имот с пл.№ 71.; План – извадка – ЧИЗРП 2007 от обжалвания ПУП- ПРЗ /в процедура по одобряване/, одобрена със заповед Г- 476/24.12.2007г. на главния архитект на община Варна, за УПИ III в кв.54 по ПП на ПРЗ на ж.к. „Чайка“.; Кадастрална карта КК 2008 за ПИ 10135.2562.82 /номер по предходен план 98/ в административен район Приморски на гр.Варна, одобрена със заповед РД – 18 -92/ 14.10.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение от 03.12.2012г. със заповед КД -14-3223 на началника на СГКК – Варна за попълване на КККР със сградата, построена в ПИ 10135.2562.216 /номер по предходен план 71/; Общ устройствен план ОУП за територията на гр.Варна, одобрен със Заповед РД -02-14-2200/03.09.2012г. на министъра на РРБ.

Вещото лице в СТЕ е направило подробен анализ на предвижданията за процесния имот в РП 1937, ОРП 1959, ЗРП 1963, ЧИРП 1983, ЧИРП 1998, ЧИЗРП 1999, ЧИРП 2005, План – извадка 2007, КК 2008, ОУП 2012 и в оспорения ПУП –ПЗР и е констатирало, че с оспорения ПУП – ПЗР имота е отреден „За спортен комплекс“ като таблично върху



чертежа на представената извадка на л.23 не са изяснени устройствените му показатели, че според ОУП на гр.Варна имотът попада в устройствена зона Жк-комплексно жилищно застрояване, като теренът не е отразен за обществено мероприятие или публични функции, както и, че такова отразяване не е налично според графичната част на оспорения ПУП-ПРЗ. Вещото лице сочи, че с план-извадка от обжалвания план е извършена промяна на предназначението на имота, одобрена със Заповед Г-476/14.12.2007г. на гл.архитект на Община Варна, като няма данни изменението да е процедирано и поставено на обществено обсъждане. Вещото лице е посочило, че в графичната част за целия квартал са дадени следните устройствени показатели: устройствена зона Жк, Кк -26м., Кинт 2.5, Пл макс 40%, Оз мин 40% , а на сборната таблица върху общия чертеж на обжалвания ПУП – ПРЗ за 19 и 20мрн, УПИ V-82 кв.29 при еднакви останалите показатели е даден Кк -15м. Вещото лице е констатирало от приложените от работните заседания на ЕСУТ и обществените обсъждания, откъдето е видно, че за целия квартал височината е следвало да бъде ограничена до максималната от 15м., като конкретно за имота възложителят е задължил проектанта имотът да получи устройствен режим „за спортен комплекс“ /л.43 от административната преписка/, а „отреждането за застрояване да се съобрази с правилата и нормативите за прилагане на ОУП“, както и, че за целият ПУП- ПРЗ планирането трябва да се съобрази с условието „показателите в новите УПИ да не надхвърлят по стойност показателите, при които е създаден жилищният комплекс“, като на съпътстващите ПУП-ПРЗ план схеми, представляващи неотменна част от него и процедирани съвместно, се вижда различно отразяване, както следва: в „схема с предвиждани за застрояване имоти“ имотът е отбелязан в червено, т.е. е предвиден за ново застрояване, в „схема детски площадки“ е отразен в тъмночервено с описание, че представлява детска площадка, предвидена за ремонтване към 2016г., застроителните линии са ограничителни /нанесени с тъмночервена линия/ и съвпадат с тези по план-извадката за УПИ – III „За спортен комплекс, открити и закрити тенис-кортове и подземни гаражи“, а с по-светла червена пунктирна линия /съвпадаща със застрояването/ са нанесени ограничителни строителни линии за подземните гаражи, като не са отбелязани броя на нивата. Вещото лице е констатирало разминаване по начина по – който в графичните части на плана са дадени отрежданията за имота и начина му на застрояване.

От представените към административната преписка и събраните в хода на съдебното оспорване доказателства се установяват фактите и обстоятелствата, констатирани от вещото лице.

Оспорването е публикувано в ДВ и в срока няма постъпили заявления.

При така изложената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от съседни и носители на вещни права за съседния на процесния имот- УПИ V-82, т.е. заинтересувани лица по чл.131 ЗУТ, доколкото се твърди, че с процесния акт се променя предназначението на УПИ V-82. Оспореният акт е обнародван в ДВ бр.35/15.05.15г., а жалбата е подадена на 15.06.15г. видно от поставения номер и дата на адм.орган, т.е. в срок. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, в срок и срещу акт, който подлежи на оспорване, поради което е допустима.

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр.Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът намира, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на отредената му териториална компетентност. Решението е взето с мнозинство на общинските съветници в Общински съвет-Варна 743/, общият брой на които е 51 - в съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с



38

чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА. Оспореното решение е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Установи се, че въз основа на техническо задание кметът на община Варна е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПЗ, както и че изработеният проект /и двете фази - предварителен и окончателен/ е бил приет от ЕСУТ на Община Варна и съобщен на заинтересованите лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в ДВ и публикация в ежедневници. Установи се, че постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при община Варна, който е взел решение по всяко едно от тях, като в съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто. Съгласно чл.16 ал.2 ЗУТ планът по ал.1 се изработва на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР.

В случая от събраните по делото доказателства и заключението на СТЕ се установи, че УПИ V-82 е урегулиран – за него са налице предходни приложени планове и действащ ЗРП одобрен от компетентния орган. Плановете са приложени в частта за процесния имот. Не е налице хипотезата на чл.16 ЗУТ, т.е. неприложена първа регулация по предходен план, или територия с неурегулиран ПИ. В случая не са налице предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ, поради което като одобрен на това основание, планът е незаконосъобразен.

От приетата по делото експертиза и от приложените копия от ПУП – ПЗР за ЖК „Чайка“ се установяват несъответствия между графичните части /подробно посочени в заключението на вещото лице и описани по-горе в решението – чрез посочване на схемата и предвиденото застрояване по нея/ и табличното отразяване за отрежданията за имота и за Кк на приетия ПУП- ПЗР за ЖК „Чайка“ в оспорената му част, като предвидената Кк в ПУП –ПЗР не е съобразена и с ОУП. С ОУП не е съобразено и предвиждането за имота – в ОУП не е отреден за обществено мероприятие. Тези противоречия не могат да бъде преодоляни чрез постановяване на съдебен акт. ПУП-ПЗР в оспорената част следва да бъде отменен и върнат на органа за ново произнасяне.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното решение на Общински съвет-Варна в оспорената част е незаконосъобразно, поради нарушение на материално-правни разпоредби и следва да се отмени, а преписката се върне на административния орган за съобразяване на плана с мотивите в настоящото решение.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172 ал.2, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по оспорването по жалбата на Тодор Любенов Миланов, Георги Божидаков Балтаджиев, Атанас Асенов Чонков, Неделчо Тодоров Георгиев, Петър Асенов Чонков, Тодор Петков Тодоров, Димитър Сотиров Ставрев решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е одобрен на основание чл 21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129 ал.1 вр. чл. 110 ал.4 и чл. 16 ал. 1-5, чл. 22, чл. 103 ал.4 от ЗУТ,



писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/4.12.2013 г. на РИОСВ, решение по т. 7 на протокол № 36/2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД 15007675ВН/24.03.2015 г. ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /19 и 20 м.р./ - гр. Варна и план схеми /Ел, ВиК/ по чл. 108 ал.2 от ЗУТ, като променя отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“, в частта на УПИ V-82

ВРЪЩА преписката на Общински съвет-Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р България в 14 дневен срок от съобщаването.

СЪДИЯ:

